



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 1014 del 30/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 45 del 30/06/2026

PROPOSTA N. 1870 del 30/06/2026

OGGETTO: Presa d'atto dell'accertamento della mancata demolizione delle opere abusive di cui all'Ordinanza n. 211 del 18/11/2019 e n. 222 del 03/12/2019, degli effetti di cui all'art. 31 DPR 380/2001 ed irrogazione sanzione amministrativa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 1 del 02/02/2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco *“Attribuzione incarichi dirigenziali di titolarità ed interim e assegnazione responsabilità gestionali in caso di assenza, impedimento e/o incompatibilità del Dirigente titolare”*;
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso che:

- a seguito dell'attività istruttoria per la verifica della conformità alla normativa edilizio-urbanistica della SCIA presentata in CalabriaSUAP pratica n. 4530 relativa al progetto denominato *"Ristrutturazione (ampliamento) di un magazzino per il deposito di attrezzature agricole in un interrato già esistente"* in ***** dalla ditta***** nato a ***** il ***** veniva emessa l'Ordinanza dirigenziale n. 211 del 18/11/2019, notificata alla parte, con la quale veniva dichiarata l'inefficacia della SCIA CalabriaSUAP - pratica n. 4530 e veniva ordinata alla stessa parte la rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni a decorrere dalla notifica del provvedimento;
- con Ordinanza dirigenziale n. 222 del 03/12/2019, notificata al Sig. ***** nato a ***** il ***** quale responsabile degli abusi edilizi eseguiti in località ***** sul terreno in agro di Lamezia Terme, distinto in Catasto alla sezione ***** foglio di mappa **, particelle n. ***** con la quale veniva ordinato di demolire, entro e non oltre novanta giorni dalla data di ingiunzione dell'ordinanza, le seguenti parti abusive:
 - sbanco del piano di campagna per un'altezza di circa 2,75 m, mediante rimozione di terrapieno circostante per una larghezza di m. 3,60 circa e conseguente realizzazione del piano terra (originariamente interrato) della superficie di mq 235,30 circa, che allo stato risulta completamente fuori terra (*opera realizzata in difformità della SCIA pratica n. 4530 dell'11/07/2018*);

- realizzazione di diverse bucatore sul prospetto sud ai piani secondo e terzo fuori terra (all'origine piano terra e primo) (*opera realizzata in difformità della SCIA pratica n. 4530 dell'11/07/2018*);
- totale difformità del piano copertura (piano mansardato) (*opera realizzata in difformità della SCIA pratica n. 4530 dell'11/07/2018*);
- muro di contenimento in c.a. avente lunghezza complessiva di m 78,00, altezza media m 2,40 e spessore m 0,30 (*opera realizzata in assenza di qualsiasi titolo abilitativo*);
- solaio in c.a. realizzato sul lato nord, avente la superficie di mq 93,00 circa, collegato alla struttura del fabbricato principale (*opera realizzata in assenza di qualsiasi titolo abilitativo*);
- solaio in c.a. realizzato sul lato sud, avente la superficie di mq 95,00 circa, poggiante su tre pilastri in c.a. a sezione quadrata e sui muri di contenimento realizzati tra il fronte sud del fabbricato e l'ingresso carrabile con sbocco su via G. Berchet; (*opera realizzata in assenza di qualsiasi titolo abilitativo*);

Preso atto che:

- in data 13/08/2024, prot. com. n. 63859, perveniva a questo Settore il verbale (prot. n. 16/61/2024 del 12/08/2024) di segnalazione di mancata demolizione delle opere abusive di cui in premessa, a firma del Comandante della Stazione di Lamezia Terme della Regione Carabinieri Forestali "Calabria", mediante il quale veniva accertato che non erano stati effettuati i lavori di ripristino dello stato dei luoghi, attraverso la demolizione delle opere abusive, ingiunti con Ordinanza comunale n. 222 del 03/12/2019, realizzate dal Sig. ***** nato a *****, il *****, quale responsabile degli abusi edilizi eseguiti in località *****, sul terreno in agro di Lamezia Terme, distinto in Catasto alla sezione *****, foglio di mappa **, particelle n. *****;
- che in data 26/06/2026 personale tecnico di questo Settore Governo del Territorio ha effettuato apposito sopralluogo accompagnato da pattuglia della Polizia Locale del Comune di Lamezia Terme, al fine di attestare lo stato dei luoghi;
- che dall'esito del sopralluogo del 26/06/2026 è stato possibile confermare lo stesso stato dei luoghi rappresentato nel verbale e nel relativo report fotografico allegato alla segnalazione di inottemperanza redatto dall'Arma dei Carabinieri ed acquisito al protocollo dell'ente al n. 63859 del 13/08/2024, che pertanto si richiama e condivide integralmente dal settore scrivente;

Richiamato l'rt. 31, comma 4-bis, del DPR n. 380/2001 che tra l'altro dispone, constatata l'inottemperanza all'ordine di demolizione e salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro;

Considerato:

- che la sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto sopra citato, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima;
- che nel caso di specie l'immobile non ricade nelle aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato e che pertanto possa essere applicata una sanzione inferiore alla misura massima, ma comunque proporzionata alla tipologia e consistenza dell'abuso;
- che per la determinazione dell'importo a titolo di sanzione pecuniaria si è tenuto conto della tipologia dell'abuso (in quanto ricorrono sia opere eseguite in difformità che in assenza di

titolo edilizio), nonché della consistenza dell'abuso (la parte realizzata in difformità è confrontabile con la parte originariamente autorizzata);

- che nel caso di specie, tenuto conto dei fattori sopra richiamati, l'importo della sanzione è stabilito in € 10.000,00 (diconsi euro diecimilavirgolazerocentesimi);

Ritenuto, ricorrendone le condizioni:

- di dover recepire l'esito della verifica effettuata dalla Regione Carabinieri Forestali "Calabria" Stazione di Lamezia Terme, attraverso un titolo ricognitivo idoneo all'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale, previa notifica all'interessato, ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001;
- nella fattispecie, di non procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 241/90, dato atto che l'emissione del provvedimento di accertamento costituisce un atto dovuto dell'Amministrazione Comunale, una volta riscontrati i presupposti alla sua adozione;

Preso atto che in presenza di atti di natura tipicamente gestionale ed esecutiva la competenza, in virtù della normativa vigente attualmente applicabile, risulta in capo ai dirigenti;

Visti:

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento,

DETERMINA

- di prendere atto del verbale proveniente dalla Regione Carabinieri Forestali "Calabria" - Stazione di Lamezia Terme (prot. n. 16/61/2024 del 12/08/2024), di accertamento di mancata demolizione delle opere abusive di cui all'Ordinanza comunale n. 222 del 03/12/2019, realizzate dal Sig. *****, nato a *****, il *****, quale responsabile degli abusi edilizi eseguiti in località*****, sul terreno in agro di Lamezia Terme, distinto in Catasto alla sezione *****, foglio di mappa *** particelle n. *****, e di conseguenza, della mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire nel termine intimato;
- di prendere atto che per effetto dell'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., l'immobile abusivo, unitamente all'area di sedime e all'ulteriore area necessaria secondo legge, è acquisito gratuitamente di diritto al patrimonio del Comune;
- di dare atto che tale accertamento operato dall'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., notificato all'interessato, costituisce titolo per l'immisione nel possesso a favore del Comune di Lamezia Terme e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari del bene, dell'area di sedime dell'edificio e di quella pertinenziale oltre i diritti di servitù prediale utili all'accesso carrabile all'area in questione, fatte salve modeste rettifiche che dovessero risultare necessarie all'acquisizione gratuita di diritto a favore del Comune (art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001);
- di applicare, ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., nei confronti di *****, la sanzione dell'importo di 10.000,00 euro;
- di demandare a successivo provvedimento la determinazione dell'effettivo importo della suddetta sanzione amministrativa;
- di disporre la notifica del presente atto, con contestuale notifica del verbale di accertamento dell'ottemperanza alla demolizione e alla rimessione in pristino, ai sensi dell'art. 31, comma 4,

del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., tramite messo comunale al Sig.***** nato a ***** il *****,
resident***** , quale responsabile degli interventi
abusivi;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme alla sezione Albo pretorio on-line;
- di disporre la trasmissione del presente atto, per le rispettive competenze, al Dirigente del Settore "Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale" per l'effettuazione degli adempimenti necessari al perfezionamento della procedura di acquisizione del bene, al Comando della Polizia Locale, alla Regione Carabinieri Forestale "Calabria" Stazione di Lamezia Terme, alla Regione Calabria, Dipartimento Urbanistica, Ufficio Operativo n. 2.3 "Urbanistica e Vigilanza-Edilizia Provincia di Catanzaro", alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Comunale;
- di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Pratiche edilizie (Sportello Unico per l'Edilizia, Controllo Attività Edilizia e Condoni), in via Sen. A. Perugini n.15/C, Lamezia Terme, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- di dare altresì atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso (art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90 e s.m.i.): entro 60 giorni dalla data di notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ai sensi del D.lgs. n.104 del 2 luglio 2010; ed in alternativa, entro 120 giorni dalla data di notifica, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

Il presente atto è stato sottoposto dal dirigente del Settore Governo del Territorio a verifica di regolarità tecnica e amministrativa, ai fini del controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, con esito "favorevole".

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1870 del 30/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 30/06/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO